

건축 설계공모 운영 업무 실무가이드 — 핵심 요약 1/2 · 공모 방식 · 일정 · 비용 · 위원회

한국부동산원 공공건축지원센터 · 2025.07 발간 · 원문 208면 · 비매품 | 근거: 「건축서비스산업 진흥법」 및 시행령·시행규칙, 「건축 설계공모 운영지침」 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1. 시행)

1. 설계공모 방식별 적용대상과 일정

설계공모 = 설계자 2인 이상으로부터 공모안을 제출받아 우열을 심사·결정하는 방법 및 절차

방식	적용 대상	공고일 ~ 제출 마감	공고일 ~ 등록 마감	근거
일반 설계공모	기본 방식. 공모작 전체를 심사	90일 이상	7일 이상	지침 제18조
2단계 설계공모	구체적 설계안을 단계적으로 받아 심사할 필요가 있는 사업	총 90일 이상 (1차 30일 + 2차 60일 이상)	7일 이상	지침 제22·23조
제한공모	발주기관이 정하는 적용 요건에 해당하는 사업	총 20일 이상	5일 이상	지침 제29·30조
간이공모	설계비 추정가격 2억원 미만 소규모 사업	총 30일 이상	5일 이상	지침 제36·37조

· 단축 규정 일반 설계공모는 시급한 사업인 경우 45일 이상으로, 2단계는 1차 20일·2차 30일 이상으로 단축 가능. 특히 신속한 추진이 요구되는 사업은 발주기관이 따로 정할 수 있음 · 제한공모·지명공모는 별도 방식이 아니라 위 방식에 부가되는 참가자격 제한 형태로, 적용 타당성과 제한 범위·절차의 적정성을 심의받아야 함. 특별한 사유가 없으면 지역 제한 금지 · 공모기간이 짧으면 참여 저조·품질 저하로 이어지므로 충분한 기간 확보 권장

2. 공모비용 보상

- 보상 의무 발주기관은 기타 입상자에 대해 **공모안 작성비용을 보상하여야** 함 (지침 제21조)
- 기타 입상자 심사위원회가 정하며 **4인 이내**
- 예산 규모 최대 **1억원 범위 내에서 예정설계비의 10%**에 해당하는 예산 확보. 사업 특성상 1억원 초과 지급도 가능
- 금지 사항 보상비용 지급을 이유로 **해당 사업의 설계비를 감액할 수 없음**
- 추가자료 발주기관이 추가자료를 요구하면 공모보상 비용과 **별도로** 비용 지급
- 2단계 공모 2차 공모비용 보상은 제21조를 준용

3. 위원회 구성

위원회	필수 여부	근거
심사위원회	필수	지침 제11조
공공건축심의위원회	필수	진흥법 제22조의3
운영위원회	선택 (권장)	지침 제11조
기술검토위원회	선택 (권장)	명시된 근거 없음
전문위원회	선택	지침 제11조

· 전문위원 자격 해당 분야 기술사 취득 후 5년 이상 실무경험, 또는 조교수급 이상으로 5년 이상 경험 · 전문위원회는 심사위원회 개최 전 **서면으로 전문 의견 제출**하고, 요청 시 심사에 참석해 설명 · 담당자 교체 가 잦은 공공발주에서 운영위원회·기술검토위원회는 일관성 확보에 유리

4. 설계공모지침서

- **구속력** 발주기관·공모참가자·심사위원 **모두에게 구속력**을 가지므로, 「건축 설계공모 운영지침」 내용을 빠짐없이 기재하고 건축기획·사전검토·공공건축심의를 거쳐 작성
- **기재 사항** 설계 시 고려·준수할 사항(건축·구조·설비·조경·토목계획 주요 사항, 에너지 절감, 장애인 고려 등)과 공고 방식·일정·참가등록·공모안 제출 방법을 구체적으로 기재 (지침 제7조)
- **작성 요령** 일반적이거나 구체적이지 않은 내용은 배제하고 **해당 사업의 특수성**을 담을 것. 타 지침서를 그대로 참고하다 불필요한 내용이 포함되는 사례가 많음
- **표준 양식** 공공건축지원센터 홈페이지의 **표준 설계공모지침서**를 사업 특성에 맞게 수정해 사용 권장
- **미준수 시** 공모안이 지침서의 작성요건을 지키지 않은 경우 공고한 내용에 따라 처리

5. 제공자료

- **교부 의무** 발주기관은 설계지침서와 **설계에 필요한 자료를 교부**하여야 하며, 교부에 과다한 비용이 소요되면 상당한 금액을 등록비로 징수 가능
- **포함 자료** 대상지에 시행된 **교통·환경·재해·지하철 영향평가** 결과 등 설계 조건을 정확히 이해하는 데 필요한 자료
- **제공 경로** 공모 운영에 필요한 자료·공지사항은 건축HUB의 **공고 상세정보 화면**에서 제공. 발주기관은 참가등록 연락처로 알림 발송 가능
- **주의** 공지사항 미확인으로 발생한 불이익은 참가자 책임이므로, 지침서에 이 조건을 명시할 것

6. 설계공모 운영 업무 흐름

공고 → 참가등록 → 현장설명회 → 질의접수·회신 → 사전간담회 → 공모안 제출 → 사전·기술검토 → 기피·회피·제척 → 심사위원회 → 결과 발표·공개

- 1 기간 구분 사전 준비기간(법적 절차·조직 구성) → 설계공모 기간(공고~심사) → 사후관리 기간(당선작 계약·결과 발표). **사전 준비·사후관리 기간은 규정이 없어 사업 규모에 따라 편차가 큼**

3 공모안 사전 제공 심사대상 공모안은 **심사위원회 개최일 최소 5일 전까지** 심사위원에게 미리 제공 (지침 제13조)
- 2 건축HUB 활용 발주기관·공모참가자·심사위원의 공모 운영·참여를 지원하는 정보 서비스. 공고, 참가등록, 질의회신, 공모안 접수, 기피신청, **디지털심사장**을 통한 실시간 심사까지 지원

4 결과 공개 **심사일로부터 7일 이내**에 심사결과를 공개 (지침 제14조). 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분

7. 심사위원회 구성

- 인원 위원장 1인을 포함한 **5~9인**. 특별한 사유가 있으면 10인 이상 구성 가능
- 소속 직원 배제 **발주기관 소속 임·직원은 위촉 금지**. 다만 지침 제10조제1호 자격을 갖춘 소속 임·직원은 예외적으로 위촉 가능
- 비율 제한 제10조제3호 및 제11조제3항에 해당하는 심사위원은 **전체 위원수의 30%를 초과할 수 없음**
- 위원장 심사위원 중에서 호선
- 예비 심사위원 제척·기피·회피 등 결원에 대비해 **30% 내외** 확보
- 외부위원 추천 지역건축위원회, 민간전문가 등을 통해 추천받아 선정 (지침 제12조)

8. 기피 · 회피 · 제척

- 기피신청** 공모참가자가 제척사유나 공정성 우려를 확인한 경우 신청. 심사위원 명단을 공모안 제출마감일에 공개하는 경우에는 **공개일로부터 3일 이내**
- 미신청 시 불이익** 사유가 있음에도 기피신청을 하지 않으면 **심사대상에서 제외되거나 입상이 취소**될 수 있음
- 회피** 심사위원은 제척사유에 해당하면 **스스로 회피**해야 함. 건축HUB에 별도 기능이 없어 발주기관이 절차를 마련해야 함
- 제척처리** 발주기관이 기피·회피·불참·기타 유형으로 구분해 처리하고 예비 심사위원으로 대체
 - 원문 유의사항 — 공모참가자 정보 노출을 우려해 회피 절차를 생략하면 결과 발표 후 제척사유가 드러나 더 큰 문제가 되므로 반드시 진행할 것. 제척 여부는 회피 대상이 공모안을 제출한 이후 결정하면 됨

9. 사후관리

- 계약 당선작 제출자를 관계 법령에 따라 **수의계약**의 상대방으로 결정하여 계약 체결 (지침 제41조)
- 저작권 입상작의 저작권은 **원칙적으로 설계자에게** 있으며, 귀속 등 제반사항은 별도로 정함 (지침 제16조)
- 세부기준 발주기관은 지침에 저촉하지 않는 범위에서 해당 용역 특성을 고려해 필요한 사항을 따로 정할 수 있음 (지침 제17조)

10. 담당자 체크포인트

- ① 설계비 2억 미만은 간이공모 검토

② 공모기간 단축은 사급성 소명 필요

③ 보상비 예산 = 예정설계비 10%(최대 1억)

④ 보상비 때문에 설계비 감액 금지

⑤ 심사위원에 소속 임·직원 위촉 금지

⑥ 예비 심사위원 30% 내외 확보

⑦ 회피 절차는 생략하지 말 것

⑧ 심사 7일 이내 결과 공개